

1504034-55.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2224450/2020 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 8, 8993212 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2224450 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

CAIO HENRIQUE DE JESUS BARRIONUEVO e outro

Juiz de Direito: Dr. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

processo 1504034-55.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504034-55.2020.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2224450/2020 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 8, 8993212 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8, 2224450 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

CAIO HENRIQUE DE JESUS BARRIONUEVO e outro

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de CAIO HENRIQUE DE JESUS BARRIONUEVO como incurso no art. 168, "caput", do Código Penal, e PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS como incurso no art. 180, §1º, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 11 de outubro de 2019, em horário incerto, na Rua Doutor José Foz nº 457, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, CAIO HENRIQUE DE JESUS BARRIONUEVO, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente no veículo Fiat/Pálio de placas LYZ1347, do qual tinha a detenção, e que era de propriedade de Andressa Marielen de Andrade.

Consta ainda que, em data não especificada, posterior a 11 de outubro de 2019, em localidade incerta, nesta cidade e Comarca, PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS adquiriu em

proveito próprio, tendo posteriormente vendido, no exercício de atividade comercial, o veículo Fiat/Pálio de placas LYZ1347, que sabia ser produto de crime. Segundo a acusação, a vítima esteve no local dos fatos para comprar entorpecentes do denunciado CAIO, ocasião em que emprestou seu veículo Fiat/Pálio. Ocorre que na utilização do veículo, CAIO não devolveu o automóvel, passando a usá-lo como seu. A vítima por diversas vezes tentou contatar o acusado, todavia, não obteve êxito, ocasião em que a vítima decidiu noticiar o delito.

Por fim, menciona a denúncia, que, foi posteriormente constatado que o veículo Fiat/Pálio de placas LYZ1347 estava na posse de PEDRO, que o adquiriu, sabendo de sua origem ilícita, de CAIO como forma de pagamento de entorpecentes; tendo em momento posterior efetuado a venda do automóvel através do aplicativo "Feira do Rolo" à pessoa qualificada como "Whiny".

Denúncia recebida aos 24/03/2021 (fl. 210).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestarem sobre o mérito após a instrução processual. Além disso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 270/274).

Por decisão de fls. 279/280, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida testemunha e, ao final, interrogados os acusados. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em memoriais (fls. 478/481), o Ministério Público pugnou pela absolvição dos réus, ante a ausência de provas de materialidade do delito.

A defesa do réu Caio de Jesus Barrionuevo suscitou teses benéficas ao acusado (fls. 487/493), em especial a ausência de provas para condenação. Ao final, pugnou pela absolvição.

A defesa do réu Pedro André dos Santos, em memoriais (fls. 494/505), sustentou a insuficiência de provas e requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto com a consecutiva substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Ministério Público, em memoriais, requereu a absolvição dos acusados.

Tendo o processo penal, à luz da CF/88, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado. Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório.

O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória.

Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido cum grano salis e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre. O conjunto probatório, como bem apontado pela acusação, não se revela apto a ensejar um decreto condenatório. Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da técnica da fundamentação referencial (per relationem ou aliunde), consistente na alusão e formal incorporação, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou parecer do Ministério Público (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008).

Assim, adotando as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO os acusados CAIO HENRIQUE DE JESUS BARRIONUEVO e PEDRO ANDRÉ DOS SANTOS das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, archive-se, com as baixas e anotações necessárias.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA